

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יעקב אשר
משה גפני
אורי מקלב

101/25/פ

הצעת חוק להסדרת הטיפול באריזות (תיקון – החלת החוק על מכלי משקה גדולים), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 2 1. בחוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א–2011¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2, אחרי ההגדרה "מכירה" יבוא :

"מכל משקה גדול" – כלי קיבול שמשווקים בו משקה, למעט חלב ומוצריו, בין שהוא מלא ובין שהוא ריק, העשוי מכל חומר, וקיבולתו היא 1.5 ליטר עד 5 ליטר, למעט שקיות ומכלי משקה העשויים בעיקרם מנייר או מקרטון;".

תיקון סעיף 6 2. בסעיף 6(א) לחוק העיקרי –

(1) אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(1א) על אף האמור בסעיף קטן (א), יצרן ויבואן יבצעו מיחזור מוכר של פסולת מכלי משקה גדולים, בשיעור של 90 אחוזים לפחות מ-55 אחוזים ממשקל מכלי המשקה הגדולים שמכר היצרן או היבואן באותה שנה.";

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "סעיף קטן (א)" יבוא "סעיפים קטנים (א) ו-(1א)".

תיקון סעיף 7 3. בסעיף 7 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(1א) בדיווחים לפי סעיף זה ידווח יצרן ויבואן, בנפרד, לגבי מכלי משקה גדולים."

תיקון חוק הפיקדון 4. בחוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט–1999² – על מכלי משקה

(1) בסעיף 1 –

¹ ס"ח התשע"א, עמ' 278.
² ס"ח התשנ"ט, עמ' 170.

- (א) בהגדרה "בית עסק", המילים "או מכלי משקה גדולים" – יימחקו ;
- (ב) בהגדרה "יבואן", המילים "או מכלי משקה גדולים מלאים" – יימחקו ;
- (ג) בהגדרה "יצרן", במקום הסיפה החל במילים "או מכלי משקה גדולים מלאים במשקה" יבוא "או במילוי במשקה של מכלי משקה ריקים, בין בעצמו ובין על ידי אחרים" ;
- (ד) ההגדרה "מכל משקה גדול" – תימחק ;
- (ה) בהגדרה "מיחזור", המילים "או מכלי משקה גדולים" – יימחקו ;
- (ו) בהגדרה "צרכן", המילים "או מכלי משקה גדולים" – יימחקו ;

(2) סעיפים 7 ו-17 – בטלים ;

(3) בסעיף 10, סעיף קטן (ה) – בטל ;

(4) בסעיף 11(ב), פסקה (א1) – תימחק ;

(5) בסעיף 18(א), פסקה (8) – תימחק.

דברי הסבר

חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט-1999 (להלן – חוק הפיקדון) מגדיר את חובתם הישירה של יצרנים ויבואנים של מכלי משקה לאיסוף ולמיחזור מכלי משקה ריקים, בקיבולת של 0.1 ליטר עד 1.5 ליטר (לא כולל). לפי הוראות חוק הפיקדון, על יצרן ויבואן לאסוף מכלי משקה ריקים מסומנים בשיעור שנתי שלא יפחת מ-77 אחוזים מסך מכלי המשקה המלאים שהם שיווקו באותה שנה. הסדר האיסוף בחוק הפיקדון הוא באמצעות פיקדון בסך 30 אגורות, המוטל על כל מכל משקה, כך שמכל המשקה הריק הופך לבעל ערך כספי, במטרה ליצור תמריץ לצרכן להחזיר את המכל הריק לשם קבלת דמי הפיקדון. חובת הפיקדון לפי חוק הפיקדון לא חלה לגבי מכל משקה גדול שקיבולתו היא 1.5 ליטר או יותר ועד 5 ליטר (להלן – מכל משקה גדול), כלומר חוק הפיקדון קובע הסדר שונה לעניין מכלי משקה גדולים. לפי החוק, החל משנת 2016 נקבע בחוק הפיקדון יעד איסוף למכלי משקה גדולים, שיחול על יצרנים ויבואנים של מכלי משקה גדולים. יעד האיסוף למכלי משקה גדולים עומד כיום על 55 אחוזים. בהתאם להוראות חוק הפיקדון, על יצרן ויבואן של מכלי משקה גדולים למסור דיווח רבעוני ודיווח שנתי לממונה על חוק הפיקדון במשרד להגנת הסביבה לגבי מספר מכלי המשקה הגדולים המלאים שמכרו ומספר מכלי המשקה הגדולים הריקים שאספו ומיחזרו. יצרן או יבואן שלא עמד ביעד האיסוף השנתי של 55 אחוזים יהיה חייב לשלם לקרן לשמירת הניקיון סך של 60 אגורות, בשל כל מכל משקה גדול שלא אסף בהתאם לאותו יעד. בהערכה, בשנת 2016 נמכרו בישראל כ-790 מיליון מכלי משקה גדולים. בנוסף, נקבעו בחוק הפיקדון הוראות עתידיות לעניין הטלת פיקדון על מכלי משקה גדולים, במקרה ששיעורי האיסוף המצרפיים של מכלי משקה גדולים בשנה כלשהי לא יגיעו לשיעור של 55 אחוזים מכלל מכלי המשקה הגדולים המלאים ששיווקו יצרנים ויבואנים באותה שנה. עוד נקבע בחוק האמור כי אם לא הגיע שיעור האיסוף השנתי ל-55 אחוזים, יודיע על כך השר להגנת הסביבה בצו, והחל ב-1 בחודש שלאחר 60 ימים ממועד ההודעה, יחולו הוראות חוק הפיקדון על מכלי משקה הגדולים, ובכלל זה הטלת פיקדון. אם לא הגיעו שיעורי האיסוף המצרפיים השנתי של מכלי משקה גדולים הוא פחות מ-55 אחוזים, אך

לפחות 47 אחוזים, ניתן לשר להגנת הסביבה שיקול דעת לדחיית מועד ההחלה של הפיקדון על מכלי משקה גדולים, כשכיום הוטל צו כאמור אך טרם נכנס לתוקפו.

במקביל, מכל משקה גדול הוא גם "אריזה" כהגדרתה בחוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011 (להלן - חוק האריזות), ועל יצרן ויבואן של מכלי משקה גדולים חלות החובות שנקבעו בחוק האריזות, שעיקרן החובה להתקשר עם גוף מוכר, שפועל לקיום חובות היצרנים והיבואנים למיחזור פסולת האריזות הנוצרת מהמוצרים הארוזים שהם מוכרים, בתמורה לדמי טיפול. כלומר, לפי חוק האריזות, על יצרן ויבואן של מכלי משקה גדולים לעמוד, באמצעות גוף מוכר, ביעד מיחזור של אריזות פלסטיק (שהוא החומר הרלוונטי למכלי משקה גדולים) בשיעור של 22.5 אחוזים מסך משקל מכלי המשקה הגדולים שמכר באותה שנה.

כך נוצר מצב שבו, החל משנת 2016, חלות על יצרן ויבואן של מכלי משקה גדולים חובות איסוף ומיחזור מקבילים על מכלי משקה גדולים ריקים, לפי הוראות חוק הפיקדון ולפי הוראות חוק האריזות. בפועל, כלובי האצירה המוצבים ברחבי הארץ (המכונים גם "מיחזוריות"), המיועדים לאיסוף אריזות פלסטיק מן הציבור הרחב, במסגרת הסדרי ההפרדה במקור שקבעו הרשויות המקומיות לפסולת אריזות בתחומן בתיאום עם הגוף המוכר, מהווים את תשתית האיסוף העיקרית כיום לאיסוף מכלי משקה גדולים. כך שבעוד הגוף המוכר – המקבל לשליטתו, בהתאם להוראות חוק האריזות, את פסולת האריזות מהרשות המקומית – מחויב לעמוד ביעד מיחזור הפלסטיק הכללי לפי חוק האריזות, הוא אינו מחויב לעמוד ביעד האיסוף הספציפי שנקבע בחוק הפיקדון עבור מכלי משקה גדולים.

בנוסף, אם יוחלט על הטלת פיקדון גם על מכלי המשקה הגדולים, יהיו לכך כמה השלכות שליליות: בין היתר, לפי דוח שפרסם המשרד להגנת הסביבה בשנת 2014, תהיה תוספת של כ-200 מיליון שקל בשנה להוצאות הצרכנים על רכישת משקאות (וזאת בהנחה כי הפיקדון על מכלי המשקה הגדולים יהיה 30 אגורות בלבד. ההערכה היא שהפיקדון שיוטל על מכלי המשקה הגדולים יהיה יקר יותר מ-30 אגורות, לאור העובדה שכרוכות באיסוף מכלי המשקה הגדולים עלויות רבות יותר מאשר מכלי משקה הקטנים); הצורך של הציבור הרחב לגשת לבתי עסק לשם קבלת החזר הפיקדון, במקום השלכה לכלובי האצירה; תוספת של עלויות בלתי סבירות לבתי העסק שידרשו לנהל מערך לוגיסטי ותשתיות על לקבל את מכלי המשקה הגדולים, וכן השלכות מרחיקות לכת על פעילותם הסדירה של בתי העסק; ביטול תשתיות האיסוף הייעודיות למכלי משקה גדולים; פריצה למכלי אצירה, פגיעה בהם ופיזור תכולתם, כתוצאה מחיפוש מכלי משקה גדולים לשם קבלת החזר פיקדון.

לאור כל האמור לעיל, מוצע להחיל את חוק האריזות על מכלי משקה גדולים, ובמקביל לבטל את ההסדר הספציפי שנקבע בחוק הפיקדון לגבי מכלי משקה גדולים, כך שמכלי משקה גדולים יאספו וימוחזרו לפי ההסדרים הקיימים בחוק האריזות, תוך קביעת הוראות מיוחדות בעניינם. לפי המוצע, ייקבעו בחוק האריזות יעדים ספציפיים לגבי מכלי משקה גדולים, כדי להבטיח את המשך איסוף ומיחזור מכלי המשקה הגדולים, במסגרת ההסדרים המיושמים היום.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (738/24-פ).

הצעת החוק זהה לפ/738/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)